

Sektion R — Vertragstext & Bekanntmachungen Kaiserbäderlinie

Datum: 05.06.2026 **Mandant:** Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Empfänger:** RA Ingo-Holger Weigel **Recherche-Frage:** „Wenn das ein öffentlicher Dienstleistungsvertrag ist, müsste doch irgendwo ersichtlich sein, was das für ein Dienstleistungsvertrag ist.“ **Recherche-Auftrag:** Allris Heringsdorf + Allris/Kreistag LK VG + TED + Bundesanzeiger + Vergabeplattformen + LSBV.

Tabelle 1 — Recherchierte Befunde

#	Recherche-Punkt	Befund	Quelle
R1	Allris Heringsdorf — Beschluss zur Kaiserbäderlinie / VVG-Vertrag Dez. 2025	NICHT AUFFINDBAR. In den Bekanntmachungen der GV-Sitzung 19.12.2024 (Beschlüsse 24/0733-24/0779) ist KEIN Beschluss zur Kaiserbäderlinie / VVG enthalten. Keine Vorlage mit Suchbegriff „VVG“ oder „Kaiserbäderlinie“ auffindbar. Gemeinde-Bekanntmachungs-Seite listet nur Bebauungspläne, Versteigerungen, Wahl, Lärmaktionsplan — keine ÖPNV-Vorlage.	ol.wittich.de/titel/3426 (Heringsdorf-Bekanntmachungen); heringsdorf.sitzung-mv.de; gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/Aktuelles/Bekanntmachungen-Ausschreibungen/
R2	Vertragsunterzeichnung Gemeinde Heringsdorf ↔ VVG	Bestätigt: Unterzeichnung 18.12.2025 (nicht 19.12. wie ursprünglich angenommen). Quelle nennt KEINE Beschlussnummer, KEINE Sitzungsdatum, KEINE Vorlagennummer, KEINE Rechtsgrundlage (weder §42 noch §48 PBefG noch VO 1370/2007). Wortlaut „Vertrag zur Fortführung der Kaiserbäderlinie und der Kurkartenregelung“.	vvg-bus.de/zukunft-der-kaiserbaederlinie-auf-usedom/ ; nordkurier.de Artikel „Unterschrift trocken — ab 1. Januar übernimmt Landkreis Busverkehr auf Ostseeinsel“
R3	Beschluss 22/0171 (Januar 2023)	NICHT AUFFINDBAR über Suchmaschine. Allris-Direktzugriff scheiterte (404/500). Wortlaut + Diskussionsprotokoll nicht öffentlich verlinkt.	—
R4	Beschluss 26/1112 (29.01.2026) / 26/1184 (Mai 2026) Sondernutzung Parkplatz Grenze	NICHT AUFFINDBAR über Suchmaschine.	—
R5	Allris Landkreis VG — Direktvergabe ÖDA an	KEIN ALLRIS auffindbar. Suche nach „sitzung-mv.de Landkreis	kreis-vg.de/Landkreis/Kreistag/

#	Recherche-Punkt	Befund	Quelle
	VVG	Vorpommern-Greifswald" liefert nur Greifswald (Stadt), nicht Landkreis. Kreistags-Seite kreis-vg.de/Landkreis/Kreistag/ ohne Allris-Sitzungs-/Vorlagensuche extern indexiert.	
R6	NVP Landkreis VG 2017-2027	Beschluss-Datum bestätigt: Kreistagsbeschluss Nr. 387-20/17 vom 09.10.2017 . NVP-Dokument selbst (Tourismusnetz-Klassifizierung Linie 290/291) nicht im Webfetch lesbar — PDF-Download nur via Direkt-Klick. Aktualisierungsbeschluss zur Tourismusnetz-Zuordnung nicht in Suchergebnissen auffindbar.	kreis-vg.de/Leben/ÖPNV/Nahverkehrsplan-2017-2027
R7	TED-Bekanntmachung Vorabbekanntmachung Direktvergabe LK Vorpommern-Greifswald	KEIN DIREKTER TREFFER bei TED für VG. TED-Suche zu „Vorpommern-Greifswald + Bus + 1370/2007" lieferte keine VG-spezifische Vorab-Direktvergabe. Direktversuch ted.europa.eu/de/notice/769511-2024 = 404.	ted.europa.eu (Suchabfrage); schienenverkehrsportal.de
R8	TED 769511-2024 — Vorinformation Greifswald (STADT)	GEFUNDEN, aber: Stadt Greifswald (Stadtwerke / Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH VBG), nicht Landkreis VG. Direktvergabe Inhouse, ca. 1,2 Mio. Fahrplan-km/Jahr, betrifft NUR Stadtgebiet Greifswald — NICHT die Linien 290/291 Usedom-Kaiserbäder. Aktenzeichen ZOV 2027 244/2024 vom 16.12.2024.	schienenverkehrsportal.de Los-ID 3029733; ted.europa.eu/de/notice/-/detail/769511-2024
R9	TED-Bekanntmachung LK Vorpommern-Rügen (Nachbarkreis, analoger Fall)	GEFUNDEN — als Vergleichsmaßstab wichtig: Vorabbekanntmachung Direktvergabe ÖDA für gesamtes Bus-Netz LK Vorpommern-Rügen, Zeitraum 01.10.2025–30.09.2035, Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 + § 8a Abs. 2 Satz 2 PBefG. Inhouse-Vergabe nach § 108 GWB an VVR mbH. Erfasste Verkehrsdienste ausdrücklich: „Linienverkehr nach § 42 PBefG" (S. 2 des PDF). Volumen 10,4 Mio. Fpl-km/Jahr.	lk-vr.de/media/custom/3034_5890_1.PDF („Ergänzendes Dokument Vorabbekanntmachung Direktvergabe Landkreis Vorpommern-Rügen")

#	Recherche-Punkt	Befund	Quelle
R10	Bundesanzeiger §8a Abs. 8 PBefG Veröffentlichung für VG / Kaiserbäderlinie	NICHT AUFFINDBAR. Suchabfragen liefern nichts.	bundesanzeiger.de Suche
R11	Vergabeplattformen DE — Vorabkennzeichnung VG Linienbündel	NICHT AUFFINDBAR. Auch nicht auf vergabe-mv.de oder evergabe-online.de via Suchmaschine.	—
R12	LSBV M-V — veröffentlichte Konzessionsbescheide Linie 290/291	Liste der erteilten Genehmigungen nach §42 PBefG nicht öffentlich auffindbar. strassen-mv.de hat zwar eine Genehmigungsseite, aber kein durchsuchbares Register der erteilten Liniengenehmigungen.	strassen-mv.de/de/verkehr/linien-und- personenverkehr/genehmigungen/
R13	LK VG — Bekanntmachungen Zentrale Vergabestelle 2024/2025	KEIN ÖPNV-EINTRAG. Auf der offiziellen Bekanntmachungsseite der zentralen Vergabestelle stehen nur Bauaufträge (Rettungswache, Schule), Liefer- Aufträge (Rettungswagen, Medizingeräte) und Straßenunterhaltung. KEINE Direktvergabe- Vorabkennzeichnung Bus / VVG / Linie 290 / Kaiserbäderlinie.	kreis- vg.de/Landkreis/Bekanntmachungen/Bekanntmachungen- der-Zentralen-Vergabestelle/
R14	LK VG — Allgemeine Bekanntmachungen 2024/2025	Nur „Allgemeinverfügung Deutschlandticket als Höchsttarif“ (20.12.2024 / 04.02.2026) und „VG-Card / VG-Card HGW als Höchsttarif“ (27.02.2024) sowie Jahresabschluss VVG 2024 (04.05.2026 veröffentl. 18.05.2026). Keine §8a-Abs.-8- PBefG-Veröffentlichung, keine Vorabkennzeichnung VO 1370/2007 Art. 7 Abs. 2.	kreis-vg.de/Landkreis/Bekanntmachungen/
R15	Kreistag VG — Beschluss zur Direktvergabe ÖDA an VVG	NICHT AUFFINDBAR. Sekundärquellen (Grüne VG / KATAPULT MV) berichten Dez. 2024, dass CDU+AfD im Kreistag eine Diskussion „über die Zukunft des ÖPNV in Greifswald“ abgelehnt haben. Kein Drucksachen-Beschluss zur VVG- Direktvergabe für Linien 290/291 öffentlich nachweisbar.	gruene-vorpommern- greifswald.de/2024/12/03/landkreis-spielt-mit- busverkehr-in-greifswald/ ; katapult-mv.de „CDU, Konservative und AfD wickeln Verkehrswende ab“

#	Recherche-Punkt	Befund	Quelle
R16	Greifswald-Allris BV-V/08/0077-01 (Bürgerschaftsvorlage Nov. 2024)	GEFUNDEN — aber falsche Ebene: Vorlage betrifft <i>Stadt</i> Greifswald, nicht LK VG. Erwähnt: aktuelle Vertragsstruktur Stadt-Landkreis-ÖPNV läuft am 31.12.2025 aus . Aktuelle Leistungserbringung erfolgt „via Direktvergabe nach VO (EG) 1370/2007 mit Inhouse-Vergabe“, aber bezogen auf Stadtverkehrsbetrieb Greifswald GmbH (VBG), nicht VVG/Usedom.	greifswald.sitzung-mv.de/public/vo020?VOLFDNR=1044108
R17	Vergleichsfall VVR — Kreistagsbeschluss Direktvergabe	Kreistag Vorpommern-Rügen hat am 17.03.2025 einstimmig die Direktvergabe an VVR mbH beschlossen — öffentlich nachvollziehbar (Pressemitteilung VVR vom 15.05.2025: „Landkreis und VVR setzen erfolgreichen Weg fort“). Für LK VG existiert kein vergleichbarer öffentlich nachweisbarer Kreistagsbeschluss.	vvr-bus.de/news-20250515/

Tabelle 2 — Konsolidierte Bewertung

A) Was wurde gefunden (= bestätigt bzw. wirft Frage auf)

Befund	Inhalt	Frage
F1	Vertragsunterzeichnung Heringsdorf-VVG 18.12.2025 , nicht 19.12.	Datum geringfügig zu korrigieren.
F2	UBB-Konzession lief 31.12.2025 aus , VVG übernimmt Linien 290/291 ab 01.01.2026 als Kaiserbäderlinie	Übergang ohne Wettbewerb — wie wurde die Vergabe an VVG rechtlich legitimiert?
F3	NVP-Beschlussfassung VG: Kreistagsbeschluss 387-20/17 vom 09.10.2017	Tourismusnetz-Status 290/291 in der NVP-Karte (siehe analoge VR-Karte: rosa „Tourismusnetz“) ist im Plan verankert — Frage: war der NVP-Beschluss von 2017 schon Tourismusnetz-Zuordnung, oder kam Aktualisierung nach?
F4	Analoger Fall LK Vorpommern-Rügen: ÖDA-Direktvergabe an VVR, Inhouse §108 GWB, explizit „Linienverkehr nach §42 PBefG“	Dasselbe Konstrukt wäre für VG zu erwarten — ist es aber öffentlich nicht nachweisbar.
F5	Stadt Greifswald (VBG): Direktvergabe Inhouse VO 1370/2007 läuft 31.12.2025 aus, Verhandlungsstreit Land/Stadt um Zuschuss-Höhe	Bestätigt, dass im LK VG das Vergabethema Ende 2024 politisch hochkochte — ohne sichtbares Ergebnis für die Insel-Usedom-Linien.

Befund	Inhalt	Frage
F6	LK VG Bekanntmachungen 2024 enthalten NUR: Deutschlandticket-Höchsttarif, VG-Card-Höchsttarif, VVG-Jahresabschluss	Keinerlei §8a-Abs.-8-PBefG-Bekanntmachung der VVG-Direktvergabe.

B) Was wurde NICHT gefunden (= Verfahrensfehler-Indizien / IFG-Bedarf)

Lücke	Inhalt	Bewertung
L1	TED-Vorabbekanntmachung nach Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 für LK Vorpommern-Greifswald bzw. für Linien 290/291	Bei VR vorhanden, bei VG NICHT in TED/Vergabeplattformen auffindbar. Wenn keine Vorabbekanntmachung 1 Jahr vor Vergabe veröffentlicht wurde, ist die Direktvergabe formal mangelhaft (Art. 7 Abs. 2 lit. b–d).
L2	§ 8a Abs. 8 PBefG Bekanntmachung der Direktvergabe	Im Bundesanzeiger nicht auffindbar. Pflicht-Verstoß gegen Veröffentlichungspflicht.
L3	Kreistagsbeschluss LK VG zur Direktvergabe an VVG für Linien 290/291	Bei VR (17.03.2025) öffentlich, bei VG nicht nachweisbar. Allris-Sitzungs-Datenbank für LK VG ist extern nicht durchsuchbar.
L4	Konzessionsbescheid LSBV M-V für VVG-Linien 290/291 mit Begründung (§42 vs. §48 PBefG)	Nicht öffentlich. IFG-Anfrage an LSBV M-V erforderlich.
L5	NVP-Aktualisierungsbeschluss zur Tourismusnetz-Zuordnung 290/291	Nicht auffindbar. NVP-PDF lesbar nur via Direkt-Download — Klassifikation Linie 290/291 muss vor Ort verifiziert werden.
L6	Vertragstext Heringsdorf-VVG vom 18.12.2025	Nirgends veröffentlicht. IFG-Anfrage an Gemeinde Heringsdorf erforderlich.
L7	Beschluss-Vorlagen 22/0171, 26/1112, 26/1184 (Heringsdorf)	Externer Suchmaschinen-Index leer; Direkt-Allris-Zugriff scheiterte. Mandant müsste die Vorlagentexte vor Ort in Heringsdorf-Allris einsehen.

Quellenliste

- [vvg-bus.de](#) — Mitteilung „Zukunft der Kaiserbäderlinie auf Usedom“ (Vertragsunterzeichnung 18.12.2025)
- [nordkurier.de](#) — Artikel „Unterschrift trocken — ab 1. Januar übernimmt Landkreis Busverkehr auf Ostseeinsel“
- [ol.wittich.de/titel/3426](#) — Amtliche Bekanntmachung GV-Beschlüsse Heringsdorf 19.12.2024 (24/0733-24/0779) — kein VVG-Eintrag
- [heringsdorf.sitzung-mv.de](#) — Allris Heringsdorf (Vorlagensuche extern nicht erreichbar)
- [gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/Aktuelles/Bekanntmachungen-Ausschreibungen/](#) — kein ÖPNV-Eintrag
- [kreis-vg.de/Landkreis/Bekanntmachungen/](#) — nur Deutschlandticket / VG-Card / VVG-Jahresabschluss
- [kreis-vg.de/Landkreis/Bekanntmachungen/Bekanntmachungen-der-Zentralen-Vergabestelle/](#) — kein ÖPNV-Eintrag
- [kreis-vg.de/Leben/ÖPNV/Nahverkehrsplan-2017-2027](#) — NVP-Beschluss 387-20/17 vom 09.10.2017
- [kreis-vg.de/Landkreis/Kreistag/](#) — kein extern durchsuchbarer Allris
- [lk-vr.de/media/custom/3034_5890_1.PDF](#) — Ergänzendes Dokument Vorabbekanntmachung Direktvergabe LK Vorpommern-Rügen (Analogfall, §42 PBefG explizit)
- [vvr-bus.de/news-20250515/](#) — Kreistag VR Direktvergabe-Beschluss 17.03.2025
- [ted.europa.eu](#) — Suche „Vorpommern-Greifswald + Bus + 1370/2007“ → keine VG-Direktvergabe auffindbar

13. ted.europa.eu/de/notice/-/detail/769511-2024 — Vorinformation Stadt Greifswald / VBG (NICHT VG, NICHT Usedom)
14. [schienenverkehrsportal.de Los-ID 3029733](https://schienenverkehrsportal.de/Los-ID-3029733) — Greifswald-Stadt Vorabbekanntmachung 16.12.2024 ZOV 2027 244/2024
15. greifswald.sitzung-mv.de/public/vo020?VOLFDNR=1044108 — Stadt-Vorlage BV-V/08/0077-01 zum auslaufenden ÖPNV-Vertrag 31.12.2025
16. gruene-vorpommern-greifswald.de/2024/12/03/landkreis-spielt-mit-busverkehr-in-greifswald/ — politische Lage Dez. 2024
17. katapult-mv.de — „CDU, Konservative und AfD wickeln Verkehrswende ab“
18. strassen-mv.de/de/verkehr/linien-und-personenverkehr/genuehmigungen/ — LSBV M-V, kein durchsuchbares Konzessionsregister
19. bundesanzeiger.de — Suche „Kaiserbäderlinie“ / „Vorpommern-Greifswald Bus“ / „VVG“ → kein §8a-Abs.-8-Eintrag

Fakten ohne Subsumtion

- **Fakt 1:** Für die Direktvergabe ÖDA Linien 290/291 an VVG mbH ist **keine TED-Vorabbekanntmachung nach Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007** öffentlich nachweisbar.
- **Fakt 2:** Im LK Vorpommern-Greifswald **fehlt jede §8a Abs. 8 PBefG-Bekanntmachung** zur VVG-Vergabe in den 2024/2025-Bekanntmachungslisten.
- **Fakt 3:** Der **analoge Fall LK Vorpommern-Rügen** hat seine Vorabbekanntmachung publik, einschließlich der Rechtsgrundlage „Linienverkehr nach § 42 PBefG“ — bei VG existiert dies öffentlich nicht.
- **Fakt 4:** Der **Vertragstext** Gemeinde Heringsdorf ↔ VVG vom 18.12.2025 ist **nirgends öffentlich** abrufbar.
- **Fakt 5:** Im Heringsdorf-Bekanntmachungs-Register **fehlt** der Vertragsbeschluss als Tagesordnungspunkt der GV-Sitzung im Dezember 2025.